

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

20 июня 2017 года

город Москва

Тверской районный суд города Москвы в составе
председательствующего судьи Молитвиной Т.А.,
при секретаре Родиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-
[REDACTED] по иску САО «ВСК» к [REDACTED] о взыскании задолженности,

УСТАНОВИЛ:

САО «ВСК» обратился в суд с иском к [REDACTED] о взыскании задолженности. В обоснование исковых требований указал, что между истцом и ИП [REDACTED] 01.07.2014 был заключен агентский договор № 1439ОРА0009, в соответствии с которым страховой агент оказывает истцу услуги по заключению договоров страхования и приему денежных средств, полученных от физических и юридических лиц в качестве страховых взносов по заключенным договорам страхования. По итогам проверки установлено, что у ответчика перед истцом имеется задолженность по перечислению страховой премии в размере 126 765, 14 руб.

В судебном заседании представитель истца Петров М.И. исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик [REDACTED] в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

На основании положений ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело по существу при данной явке.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, при этом, односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу положений п. 1 ст. 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

В силу п. 1 ст. 1008 ГК РФ в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.

Как установлено в судебном заседании, 01.07.2014 г. между САО "ВСК" и индивидуальным предпринимателем [REDACTED] были заключены агентский договор № 1439ОРА0009, в соответствии с которыми принципал поручает, а страховой агент совершает от имени и за счет принципала посреднические действия по страхованию.

В соответствии с п. 3.2 договора документом, подтверждающим размер собранной ответчиком страховой премии, суммы его вознаграждения и суммы страховой премии, подлежащей перечислению истцу является акт выполненных работ.

В соответствии с п.п. 2.1.4 «б» договора ответчик в течении 5 рабочих дней со дня заключения договора страхования должен перечислять на расчетный счет истца либо сдавать в кассу, полученные им суммы страховых премий.

Между истцом и ответчиком подписаны акты выполненных работ № 1439ОРА0009-0002 и № 1439ОРА0009-0004.

По итогам проверки актов сверки, согласно акту сверки взаимных расчетов установлено, что у ответчика перед истцом имеется задолженность в размере 126 765,

По сведениям из ЕГРП 05.12.2014 ИП [REDACTED] прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на основании собственного решения.

Возражая против удовлетворения иска, [REDACTED] указал, что указанный в обоснование иска договор и акты сверки не подписывал.

08.02.2017 определением Тверского районного суда города Москвы по ходатайству ответчика было назначено проведение судебной почерковедческой экспертизы.

Согласно заключению эксперта АНО «Центр криминалистических экспертиз» № 013290/3/77001/142017/2-196/17 от 31.05.2017 г. подписи в агентском договоре № 1439ОРА0009 от 01.07.2014, в согласии на обработку персональных данных, в актах выполненных работ выполнены не [REDACTED]

Суд не усматривает оснований не доверять выводам экспертизы, поскольку эксперт, проводивший исследование, был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, экспертиза проведена на основании оригинала договора агентского № 1439ОРА0009 от 01.07.2014, оригинал согласия на обработку персональных данных физического лица, акты выполненных работ № 1439ОРА0009 – 0003, № 1439ОРА0009 – 0002, № 1439ОРА0009 – 0004, № 1439ОРА0009 – 0001 с использованием экспериментальных образцов подписи ответчика и представленных им самим свободных образцов подписи.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд считает, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Частью 1 статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Согласно статье 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам.

В соответствии с абзацем 2 части 2 статьи 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе отказаться от проведения порученной им

экспертизы в установленный судом срок, мотивируя это отказом стороны произвести оплату экспертизы до ее проведения. В случае отказа стороны от предварительной оплаты экспертизы эксперт или судебно-экспертное учреждение обязаны провести назначенную судом экспертизу и вместе с заявлением о возмещении понесенных расходов направить заключение эксперта в суд с документами, подтверждающими расходы на проведение экспертизы, для решения судом вопроса о возмещении этих расходов соответствующей стороной с учетом положений части первой статьи 96 и статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Таким образом, в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГК РФ, с САО «ВСК» в пользу [] подлежат взысканию расходы на оплату проведенной экспертизы в размере 32 742 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска САО «ВСК» к [] о взыскании задолженности – отказать.

Взыскать с САО «ВСК» в пользу [] расходы по оплате экспертизы в размере 32 742 руб.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд города Москвы.

Судья

Т.А. Молитвина